



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEGUH ARIF ANDRIAN Bin SUWARNO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 18 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kedungtarukan No. 38-C RT 001 RW 003
Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari
Kota Surabaya (alamat tinggal) atau Ds. Sembungan
Kidul RT 002 RW 001 Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 25 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2026 sampai dengan tanggal 4 Maret 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 Mei 2026;
7. Perpanjangan KPT I sejak tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 2 Juni 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Maret 2026 Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 3 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 3 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 April 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana termuat dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun**, dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam.

Dirampas untu dimusnakan ;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490,dengan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230) ,Slot SIM 2 (862096058061222 ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya ;
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 April 2026 yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terurai, demi keadilan dan kebenaran agar Majelis memberikan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 26 Januari 2026 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO** pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober, atau setidaknya masih di tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira pukul 13.30 wib terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno dihubungi melalui chat atau telfon whatsapp business dengan temannya yang bernama ISMAIL yang mengatakan bahwa ISMAIL tersebut memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno janji dengan ISMAIL dan bertemu pada sekira pukul 15.45 wib dengan ISMAIL untuk mengambil uang tunai atau cash sebanyak Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh



ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya, selanjutnya setelah terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno mengambil uang cash dari ISMAIL tersebut kemudian terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno berangkat ke Bangkalan Madura sambil di perjalanan pada sekira pukul 15.48 wib, terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno menghubungi BAMBANG untuk melakukan pemesanan terhadap 5 (lima) butir pil ekstasi milik temannya yang bernama ISMAIL tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib temannya yang bernama YUDHA juga menghubunginya melalui chat dan telfon whatsapp business miliknya untuk memesan narkoba sabu sebanyak setengah gram yang tidak lama kemudian YUDHA tersebut mentransfer ke aplikasi Gopay milik tersangka sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap pemesanan sabu kepada terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno tersebut

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno sampai di tempat biasanya keduanya bertransaksi di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura tidak lama kemudian BAMBANG datang selanjutnya keduanya melakukan serah terima sabu dan ekstasi sesuai dengan pesanan terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno tersebut, selanjutnya BAMBANG sempat memberikan terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus atau uang bensin untuknya, kemudian setelah mendapatkan sabu dan ekstasi dari BAMBANG tersebut terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno kembali ke Surabaya untuk memberikan sabu dan ekstasi kepada pemiliknya tersebut, dan sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno berhenti di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya untuk menunggu ISMAIL tersebut terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang merk Polo warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490 dengan nomor Imei slot SIM 1 862096058061230, slot SIM 2 862096058061222, 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya dan Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno dan barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikarenakan terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno mengambil sabu dari BAMBANG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelumnya temannya YUDHA telah membayar kepada terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan untuk keuntungan yang di peroleh dari ekstasi sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per satu butir pil ekstasi atau sebesar Rp.400.000,- (empat puluh ribu rupiah) secara keseluruhan sebanyak 5 (lima) butir pil eksatasi dikarenakan terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno mengambil ekstasi dari BAMBANG sebesar seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelumnya temannya ISMAIL telah membayar kepada terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10174/NNF/2025, tanggal 5 November 2025 terhadap barang bukti sitaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil Positip Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti sitaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil Positip MDMA (3-4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO** pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober, atau setidaknya masih di tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira pukul 13.30 wib terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno dihubungi melalui chat atau telfon whatsapp business dengan temannya yang bernama ISMAIL yang mengatakan bahwa ISMAIL tersebut memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno janji dengan ISMAIL dan bertemu pada sekira pukul 15.45 wib dengan ISMAIL untuk mengambil uang tunai atau cash sebanyak Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya, selanjutnya setelah terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno mengambil uang cash dari ISMAIL tersebut kemudian terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno berangkat ke Bangkalan Madura sambil di perjalanan pada sekira pukul 15.48 wib, terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno menghubungi BAMBANG untuk melakukan pemesanan terhadap 5 (lima) butir pil ekstasi milik temannya yang bernama ISMAIL tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib temannya yang bernama YUDHA juga menghubunginya melalui chat dan telfon whatsapp business miliknya untuk memesan narkotika sabu sebanyak setengah gram yang tidak lama kemudian YUDHA tersebut mentranfer ke aplikasi Gopay milik tersangka sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap pemesanan sabu kepada terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno tersebut

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno sampai di tempat biasanya keduanya bertransaksi di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura tidak lama kemudian BAMBANG datang selanjutnya keduanya melakukan serah terima sabu dan ekstasi sesuai dengan pesanan terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno tersebut, selanjutnya BAMBANG sempat memberikan terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus atau uang bensin untuknya, kemudian setelah mendapatkan sabu dan ekstasi dari BAMBANG tersebut terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno kembali ke Surabaya untuk memberikan sabu dan ekstasi kepada pemiliknya tersebut, dan sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno berhenti di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya untuk menunggu ISMAIL tersebut terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang merk Polo warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan sabu dengan berat netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490 dengan nomor Imei slot SIM 1 862096058061230, slot SIM 2 862096058061222, 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya dan Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno dan barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikarenakan terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno mengambil sabu dari BAMBANG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelumnya temannya YUDHA telah membayar kepada terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan untuk keuntungan yang di peroleh dari ekstasi sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per satu butir pil ekstasi atau sebesar Rp.400.000,- (empat puluh ribu rupiah) secara keseluruhan sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi dikarenakan terdakwa Teguh

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Andrian Bin Suwarno mengambil ekstasi dari BAMBANG sebesar seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelumnya temannya ISMAIL telah membayar kepada terdakwa Teguh Arif Andrian Bin Suwarno sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10174/NNF/2025, tanggal 5 November 2025 terhadap barang bukti sitaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti sitaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil Positif MDMA (3-4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG AGUS TRI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI / BNN dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki, diketahui bernama TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO Bersama rekan bernama ADI SUTRISNO, S.Psi;
- Bahwa saksi bersama tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan Narkotika yang diamankan dari Terdakwa berupa sabu dan ekstasi;
- Bahwa barang bukti Narkotika dari Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO sebanyak : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **MARIO** diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika, saksi juga mengamankan barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO berupa 1 (satu) tas slempang merk Polo warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490 dengan nomor Imei slot SIM 1 862096058061230, slot SIM 2 862096058061222. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya. Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan ;
- Bahwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram ditemukan di dalam 1 (satu) tas

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



slempang merk Polo warna hitam milik TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO, sedangkan handphone, uang dan sepeda motor disita dan diamankan dari tangan Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO;

- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan terjadinya tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu di daerah Taman Apsari Kota Surabaya, dan informasi tersebut juga menyebutkan ciri pelaku;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan, Dan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib saksi dan tim BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian saksi dan tim BNN Provinsi Jawa Timur mendatangi tempat tersebut dan mendapati ciri pelaku seperti tersebut dalam informasi, dan selanjutnya saksi mengamankan satu orang yang sedang menunggu di atas sepeda motor yang mengaku bernama TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dan saat saksi melakukan penggeledahan pada tas slempang merk Polo warna hitam yang dibawa oleh Sdr. TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO diketemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;

- Bahwa selanjutnya kami juga turut mengamankan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490 dengan nomor Imei slot SIM 1 862096058061230, slot SIM 2 862096058061222, Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya;

- Bahwa sehubungan dengan diketemukannya barang bukti Narkotika dari Sdr. TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO saksi dan tim melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan dan atas keterangannya dirinya mengaku Narkotika yang diketemukan oleh petugas darinya berupa sabu dan ekstasi didapatkan dari membeli kepada seorang bernama BAMBANG di daerah setelah jembatan Suramadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan dimana pembelian sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk ekstasi dengan harga total keseluruhan seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga per butirnya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana sabu dan ekstasi atas keterangannya merupakan pesanan atau akan dijual kembali kepada pemesannya, dan untuk tas slempang dipergunakan Sdr. TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO untuk menyimpan sabu dan ekstasi, dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari transaksi Narkotika;

- Bahwa sedangkan sepeda motor dipergunakan sebagai sarana untuk membeli Narkotika;

- Bahwa Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan meminta kepada Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO untuk menunjukkan keberadaan penjual yang diketahui bernama BAMBANG, namun Sdr. TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO tidak mengetahui rumah atau tempat Sdr. BAMBANG berada, sehingga kami hanya mendapatkan nomor whatsapp milik BAMBANG yaitu Bambang Eok dengan nomor : +62 877-5473-3177 dan yang kedua diberi nama Senior dengan nomor : +62 858-0037-2547 dan kedua nomor tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan tersebut Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur untuk proses penyidikan ;

- Bahwa seluruh Barang Bukti yang ditunjukan dalam persidangan merupakan Barang Bukti milik terdakwa yang berhasil disita dari tangan terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **ADI SUTRISNO, S.Psi** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian / BNN dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki, diketahui bernama TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO Bersama rekan bernama BAMBANG AGUS TRI WAHYUDI;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan Narkotika yang diamankan dari Terdakwa berupa sabu dan ekstasi;
- Bahwa barang bukti Narkotika dari Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO sebanyak : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **MARIO** diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika, saksi juga mengamankan barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO berupa 1 (satu) tas slempang merk Polo warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490 dengan nomor Imei slot SIM 1 862096058061230, slot SIM 2 862096058061222. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya. Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan ;
- Bahwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram ditemukan di dalam 1 (satu) tas slempang merk Polo warna hitam milik TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO, sedangkan handphone, uang dan sepeda motor disita dan diamankan dari tangan Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan terjadinya tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu di daerah Taman Apsari Kota Surabaya, dan informasi tersebut juga menyebutkan ciri pelaku;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan, Dan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib saksi dan tim BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi dan tim BNN Provinsi Jawa Timur mendatangi tempat tersebut dan mendapati ciri pelaku seperti tersebut dalam informasi, dan selanjutnya saksi mengamankan satu orang yang sedang menunggu di atas sepeda motor yang mengaku bernama TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dan saat saksi melakukan penggeledahan pada tas slempang merk Polo warna hitam yang dibawa oleh Sdr. TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO diketemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
- Bahwa selanjutnya kami juga turut mengamankan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490 dengan nomor Imei slot SIM 1 862096058061230, slot SIM 2 862096058061222, Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya;
- Bahwa sehubungan dengan diketemukannya barang bukti Narkotika dari Sdr. TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO saksi dan tim melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan dan atas keterangannya dirinya mengaku Narkotika yang diketemukan oleh petugas darinya berupa sabu dan ekstasi didapatkan dari membeli kepada seorang bernama BAMBANG di daerah setelah jembatan Suramadu Bangkalan dimana pembelian sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk ekstasi dengan harga total keseluruhan seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga per butirnya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dimana sabu dan ekstasi atas keterangannya merupakan pesanan atau akan dijual kembali kepada pemesannya, dan untuk tas slempang dipergunakan Sdr. TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO untuk menyimpan sabu dan ekstasi, dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari transaksi Narkotika;

- Bahwa sedangkan sepeda motor dipergunakan sebagai sarana untuk membeli Narkotika;

- Bahwa Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan meminta kepada Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO untuk menunjukkan keberadaan penjual yang diketahui bernama BAMBANG, namun Sdr. TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO tidak mengetahui rumah atau tempat Sdr. BAMBANG berada, sehingga kami hanya mendapatkan nomor whatsapp milik BAMBANG yaitu Bambang Eok dengan nomor : +62 877-5473-3177 dan yang kedua diberi nama Senior dengan nomor : +62 858-0037-2547 dan kedua nomor tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan tersebut Terdakwa TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur untuk proses penyidikan ;

- Bahwa seluruh Barang Bukti yang ditunjukan dalam persidangan merupakan Barang Bukti milik terdakwa yang berhasil disita dari tangan terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas BNN seorang diri pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib saat berhenti di Pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu akan menyerahkan narkotika kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika yang diamankan darinya yaitu narkotika jenis sabu dan pil Ekstasi (inex). Dan Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan oleh petugas BNN dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma Empat dua nol empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram ;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari membeli kepada seorang bernama sdr. BAMBANG di daerah **Parseh Bangkalan Madura** dengan harga untuk narkotika sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram tersebut dengan harga **Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario tersebut dengan harga total keseluruhan seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga per butirnya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap satu butirnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan ekstasi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 15.45 wib di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;
- Bahwa pembelian Narkotika dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. BAMBANG melalui chat, telepon atau voice note whatsapp untuk melakukan pemesanan narkotika sabu sebanyak setengah gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi kemudian untuk pembayaran terhadap barang narkotika sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut melalui tranfer ke rekening BCA an. MUAMALA (untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat/lupa) melalui aplikasi Gopay yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran terhadap barang narkotika ekstasi yang telah dipesan tersebut secara cash atau tunai saat Terdakwa bertemu dengan sdr. BAMBANG di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura bersamaan dengan serah terima barang narkotika sabu dan ekstasi;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan barang narkotika sabu dan ekstasi kepada sdr. BAMBANG melalui chat, telepon atau voice note whatsapp kemudian pada saat itu sdr. BAMBANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura seperti tempat biasanya dikarenakan sebelumnya juga Terdakwa pernah bertemu dan serah terima barang narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. BAMBANG kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkotika ekstasi secara cash atau tunai selanjutnya sdr. BAMBANG menyerahkan narkotika sabu dan ekstasi yang telah Terdakwa pesan tersebut kemudian setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan dan bawa ke Surabaya untuk diantar kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku untuk narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamankan oleh petugas BNN darinya tersebut adalah milik temannya yang bernama sdr. YUDHA, dan untuk narkoba jenis ekstasi merupakan milik temannya yang bernama sdr. ISMAIL yang sebelumnya telah memesan narkoba sabu dan ekstasi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa apabila ada permintaan terkait pemesanan barang narkoba sabu maupun ekstasi dari temannya dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa terkait pemesanan barang narkoba kepadanya tersebut kemudian Terdakwa memesan barang narkoba kepada sdr. BAMBANG yang selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan barang narkoba dari sdr. BAMBANG kemudian akan di serahkan kepada temannya selaku pemilik barang narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam hal ini keuntungan yang diperoleh dari menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba tersebut untuk barang berupa sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa mengambil barang sabu dari sdr. BAMBANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelumnya temannya sdr. YUDHA telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh terkait barang narkoba jenis ekstasi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per satu butir pil ekstasi atau sebesar Rp.400.000,- (empat puluh ribu rupiah) secara keseluruhan sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi dikarenakan Terdakwa mengambil barang ekstasi dari sdr. BAMBANG sebesar harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelumnya temannya sdr. ISMAIL telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dalam hal sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut sejak sekira bulan Agustus 2025 atau sekira 2 (dua) bulanan yang lalu, namun sudah berapa kalinya Terdakwa tidak mengingatnya atau lupa sudah berapa kali dikarenakan apabila ada pemesanan barang narkoba dari teman Terdakwa barulah Terdakwa memesan narkoba kepada sdr. BAMBANG untuk mendapatkan narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba yang telah ditunjukkan oleh penyidik tersebut berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram (foto terlampir) adalah barang bukti narkotika yang telah disita oleh petugas dari Terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dan didapatkan dari sdr. BAMBANG di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti Non Narkotika yang telah ditunjukkan oleh penyidik (foto terlampir) berupa : 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230), Slot SIM 2 (862096058061222), 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya, Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat diamankan / ditangkap oleh Petugas BNN di di Pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa untuk barang narkotika berupa sabu dan ekstasi tersebut disimpan dan dibawa didalam 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam, untuk barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230), Slot SIM 2 (862096058061222 adalah sebagai sarana komunikasi dalam hal tindak pidana narkotika, untuk 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya sebagai sarana transportasi untuk mengambil dan mengantarkan barang narkotika, Dan untuk barang berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh dari dikasih oleh sdr. BAMBANG saat Terdakwa membayar secara tunai / cash saat serah terima barang narkotika sabu dan ekstasi di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa mengaku peran yang dilakukan adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan ekstasi dikarenakan Terdakwa mengenal sdr. BAMBANG selaku yang menjual barang narkotika sehingga apabila ada teman Terdakwa yang meminta tolong untuk mencari barang narkotika sabu maupun ekstasi selanjutnya akan Terdakwa ambikan kepada sdr. BAMBANG di daerah Bangkalan Madura.
- Bahwa Terdakwa mengaku sehubungan dengan Terdakwa membantu orang lain untuk mencari narkotika sabu dan ekstasi, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang selanjutnya keuntungan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan sdr. BAMBANG sejak sekira kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu atau pada bulan Juni 2025, dan pada saat itu Terdakwa kenal dengan sdr. BAMBANG dikenalkan oleh almarhum temannya yang bernama sdr. IMAM SYAFI'I (alm) saat diajak untuk membeli narkoba di daerah Bangkalan Madura, dan sejak saat itulah Terdakwa kenal dengan sdr. BAMBANG dan untuk sekarang apabila Terdakwa akan memesan barang narkoba selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi sdr. BAMBANG.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi antara Terdakwa dengan sdr. BAMBANG dengan menggunakan Whatsapp Business dan alat komunikasi yang saya pergunakan adalah 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230), Slot SIM 2 (862096058061222), dan untuk nomor handphone dan whatsapp milik sdr. BAMBANG di kontak whatsapp Business ada 2 (dua) kontak untuk yang pertama diberi nama Bambang Eok dengan nomor : +62 877-5473-3177 dan untuk yang kedua diberi nama Senior dengan nomor : +62 858-0037-2547,
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. BAMBANG tersebut namun setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa juga menjelaskan kepada petugas bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba dari sdr. BAMBANG namun pada saat itu petugas sempat memancing dan menghubungi sdr. BAMBANG dengan menggunakan Handphone miliknya namun saat itu sdr. BAMBANG tidak mau keluar dan akan menunggu di rumahnya di daerah Parseh Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa untuk nomor Whatsapp +62 877-5473-3177 an. Bambang Eok yang ada di dalam kontak Handphone milik Terdakwa tersebut adalah nomor Whatsapp dari temannya sdr. BAMBANG, dan foto Chat yang ada di Handphone miliknya tersebut adalah komunikasi atau chat antara Terdakwa dengan sdr. BAMBANG dalam hal tindak pidana narkoba atau terkait pemesanan dan pembelian narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada sdr. BAMBANG.
- Bahwa Terdakwa mengaku alat transaksi yang Terdakwa pergunakan adalah dengan menggunakan aplikasi Gopay dengan nomor : 085722540490 atas nama TEGUH ARIF ANDRIAN, sedangkan nomor rekening milik sdr. BAMBANG yang tersimpan di Handphone milik Terdakwa yaitu dengan menggunakan bank BCA dengan nomor rekening : 1852219097 atas nama

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. MUAMMALA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa untuk aplikasi Gopay atas nama TEGUH ARIF ANDRIAN dengan nomor 085722540490 (foto terlampir) tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230), Slot SIM 2 (862096058061222) yang Terdakwa pergunakan untuk transfer terkait pembelian narkoba sabu maupun ekstasi ke sdr. BAMBANG ke rekening bank BCA dengan nomor rekening : 1852219097 atas nama an. MUAMMALA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 13.30 wib Terdakwa dihubungi melalui chat atau telfon whatsapp business dengan temannya yang bernama sdr. ISMAIL yang mengatakan bahwa sdr. ISMAIL tersebut memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian Terdakwa janji dengan sdr. ISMAIL dan bertemu pada sekira jam 15.45 wib dengan sdr. ISMAIL untuk mengambil uang tunai atau cash sebanyak Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil uang cash dari sdr. ISMAIL tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Bangkalan Madura sambil di perjalanan pada sekira jam 15.48 wib, Terdakwa menghubungi sdr. BAMBANG untuk melakukan pemesanan terhadap 5 (lima) butir pil ekstasi milik temannya yang bernama sdr. ISMAIL tersebut, Dan pada sekira pukul 16.00 wib temannya yang bernama sdr. YUDHA juga menghubunginya melalui chat dan telfon whatsapp business miliknya untuk memesan narkoba sabu sebanyak setengah gram yang tidak lama kemudian sdr. YUDHA tersebut mentranfer ke aplikasi Gopay milik Terdakwa sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap pemesanan narkoba sabu kepada Terdakwa tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa sampai di tempat biasanya keduanya bertransaksi yaitu di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura tidak lama kemudian sdr. BAMBANG datang selanjutnya keduanya melakukan serah terima barang narkoba sabu dan ekstasi sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya sdr. BAMBANG sempat memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus atau uang bensin untuknya,
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang narkoba sabu dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi dari sdr. BAMBANG tersebut Terdakwa kembali ke Surabaya untuk memberikan barang narkoba sabu dan ekstasi kepada pemiliknya tersebut, dan pada sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya untuk menunggu sdr. ISMAIL, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim beserta barang bukti narkoba sabu dan ekstasi yang telah Terdakwa bawa selanjutnya petugas BNN dan membawa Terdakwa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa untuk nomor Whatsapp +62 812-3344-9911 an. Yudha eok yang ada di dalam kontak Handphone milik Terdakwa tersebut adalah nomor Whatsapp dari temannya sdr. YUDHA, dan foto Chat yang ada di Handphone miliknya tersebut adalah komunikasi atau chat antara Terdakwa dengan sdr. YUDHA dalam hal tindak pidana narkoba atau terkait pemesanan dan pembelian narkoba jenis shabu dari sdr. YUDHA.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa untuk nomor Whatsapp +62 812-3422-4376 an. ismail Media yang ada di dalam kontak Handphone milik Terdakwa tersebut adalah nomor Whatsapp dari temannya sdr. ISMAIL, dan foto Chat yang ada di Handphone miliknya tersebut adalah komunikasi atau chat antara Terdakwa dengan sdr. ISMAIL dalam hal tindak pidana narkoba atau terkait pemesanan dan pembelian narkoba jenis ekstasi dari sdr. ISMAIL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230) ,Slot SIM 2 (862096058061222).
- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya.
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapatlah diterima sebagai barang bukti di persidangan, dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas BNN seorang diri pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib saat berhenti di Pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu akan menyerahkan narkotika kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Narkotika yang diamankan dari Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu dan pil Ekstasi (inex). Dan Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan oleh petugas BNN dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma Empat dua nol empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari membeli dari sdr. BAMBANG di daerah **Parseh Bangkalan Madura** dengan harga untuk narkotika sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram tersebut dengan harga **Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** tersebut dengan harga total keseluruhan seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga per butirnya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap satu butirnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan ekstasi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 15.45 wib di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;
- Bahwa benar pembelian Narkotika dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. BAMBANG melalui chat, telepon atau voice note whatsapp untuk melakukan pemesanan narkotika sabu sebanyak setengah gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi kemudian untuk pembayaran terhadap barang narkotika sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut melalui tranfer ke rekening BCA an. MUAMALA melalui aplikasi Gopay yang ada di



handphone milik Terdakwa;

- Bahwa benar untuk pembayaran terhadap barang narkoba ekstasi yang telah dipesan tersebut secara cash atau tunai saat Terdakwa bertemu dengan sdr. BAMBANG di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura bersamaan dengan serah terima barang narkoba sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memesan barang narkoba sabu dan ekstasi kepada sdr. BAMBANG melalui chat, telepon atau voice note whatsapp kemudian pada saat itu sdr. BAMBANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura seperti tempat biasanya dikarenakan sebelumnya juga Terdakwa pernah bertemu dan serah terima barang narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan sdr. BAMBANG kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkoba ekstasi secara cash atau tunai selanjutnya sdr. BAMBANG menyerahkan narkoba sabu dan ekstasi yang telah Terdakwa pesan tersebut kemudian setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan dan bawa ke Surabaya untuk diantar kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas BNN darinya tersebut adalah milik temannya yang bernama sdr. YUDHA, dan untuk narkoba jenis ekstasi merupakan milik temannya yang bernama sdr. ISMAIL yang sebelumnya telah memesan narkoba sabu dan ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa apabila ada permintaan terkait pemesanan barang narkoba sabu maupun ekstasi dari temannya dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa terkait pemesanan barang narkoba kepadanya tersebut kemudian Terdakwa memesan barang narkoba kepada sdr. BAMBANG yang selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan barang narkoba dari sdr. BAMBANG kemudian akan di serahkan kepada temannya selaku pemilik barang narkoba tersebut.
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh dari menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba tersebut untuk barang berupa sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa mengambil barang sabu dari sdr. BAMBANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelumnya temannya sdr. YUDHA telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 389.000,- (tiga



ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),

- Bahwa benar untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh terkait barang narkotika jenis ekstasi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per satu butir pil ekstasi atau sebesar Rp.400.000,- (empat puluh ribu rupiah) secara keseluruhan sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi dikarenakan Terdakwa mengambil barang ekstasi dari sdr. BAMBANG sebesar seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelumnya temannya sdr. ISMAIL telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa dalam hal sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut sejak sekira bulan Agustus 2025 atau sekira 2 (dua) bulanan yang lalu, namun sudah berapa kalinya Terdakwa tidak mengingatnya atau lupa sudah berapa kali dikarenakan apabila ada pemesanan barang narkotika dari teman Terdakwa barulah Terdakwa memesan narkotika kepada sdr. BAMBANG untuk mendapatkan narkotika tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram (foto terlampir) adalah barang bukti narkotika yang telah disita oleh petugas dari Terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dan didapatkan dari sdr. BAMBANG di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;
- Bahwa benar barang bukti Non Narkotika berupa : 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230), Slot SIM 2 (862096058061222), 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya, Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat diamankan / ditangkap oleh Petugas BNN di di Pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa benar barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi tersebut disimpan dan dibawa didalam 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam, untuk barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230), Slot SIM 2 (862096058061222) adalah sebagai sarana komunikasi dalam hal tindak pidana narkoba, untuk 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya sebagai sarana transportasi untuk mengambil dan mengantarkan barang narkoba, Dan untuk barang berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh dari dikasih oleh sdr. BAMBANG saat Terdakwa membayar secara tunai / cash saat serah terima barang narkoba sabu dan ekstasi di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku peran yang dilakukan adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu dan ekstasi dikarenakan Terdakwa mengenal sdr. BAMBANG selaku yang menjual barang narkoba sehingga apabila ada teman Terdakwa yang meminta tolong untuk mencari barang narkoba sabu maupun ekstasi selanjutnya akan Terdakwa ambikan kepada sdr. BAMBANG di daerah Bangkalan Madura.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sehubungan dengan Terdakwa membantu orang lain untuk mencari narkoba sabu dan ekstasi, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang selanjutnya keuntungan berupa uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kenal dengan sdr. BAMBANG sejak sekira kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu atau pada bulan Juni 2025, dan pada saat itu Terdakwa kenal dengan sdr. BAMBANG dikenalkan oleh almarhum temannya yang bernama sdr. IMAM SYAFI'I (alm) saat diajak untuk membeli narkoba di daerah Bangkalan Madura, dan sejak saat itulah Terdakwa kenal dengan sdr. BAMBANG dan untuk sekarang apabila Terdakwa akan memesan barang narkoba selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi sdr. BAMBANG;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10174/NNF/2025, tanggal 5 November 2025 terhadap barang bukti sitaan Narkoba berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil Positip **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



barang bukti sitaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil **Positip MDMA (3-4-Metilendioksimetamfetamina)** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang telah dilakukannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **Pertama** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau **Kedua** melanggar Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang membawa perubahan dan penyesuaian terhadap sistem pemidanaan, termasuk terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal **asas lex favor reo**, yaitu asas yang menentukan bahwa apabila terdapat lebih dari satu ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **asas lex favor reo** tersebut, meskipun ketentuan Pasal 114 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetap berlaku sebagai ketentuan hukum materiil, namun dalam hal penjatuhan pidananya wajib disesuaikan dengan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan KUHP Baru dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut mengandung pengaturan mengenai sistem pemidanaan yang lebih proporsional, memberikan ruang alternatif pemidanaan, serta menekankan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, sehingga secara normatif lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan sistem pemidanaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penerapan Pasal 114 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sepanjang ketentuan tersebut memberikan akibat hukum yang lebih ringan dan menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berimbang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan alternatif tersebut, dengan tetap berpedoman pada asas *lex favor reo* (Hukum yang menguntungkan bagi Terdakwa) sebagai asas fundamental dalam perlindungan hak Terdakwa dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah setiap orang (**Natuurlijk Persoon**) selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis selama pemeriksaan di persidangan dari sikap, dan perbuatannya, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (**error in persona**):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tanpa memiliki hak atau tanpa memiliki kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari rumusan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur tersebut bersifat alternative oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (**tanpa hak atau melawan hukum**) terbukti dalam perkara ini. unsur ini dapat terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua – duanya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual**, bahwa dari kata **menawarkan** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah



barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sehingga **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi). Menawarkan untuk dijual dapat langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (**pembayaran**) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian mendapatkan barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, karena keuntungan disini dapat berupa uang, barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena jika tidak mendapatkan keuntungan atau



jasa, bukanlah perantara melainkan sebagai penghubung sehingga dapat di junctokan dengan pasal 132. Perantara berbeda dengan **pengantar** karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli, dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli juga terdapat adanya peran aktif dari terdakwa sehingga barang yang hendak dibeli bisa sampai ke tangan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat pula dengan cara terdakwa yang menaruh barang di suatu tempat sehingga pembeli dengan mudah mendapatkan barang atau dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa **Menukar** mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sedangkan **menyerahkan** mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas BNN seorang diri pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 17.30 wib saat berhenti di Pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu akan menyerahkan narkoba kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Narkoba yang diamankan dari Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu dan pil Ekstasi (inex). Dan Narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh petugas BNN dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma Empat dua nol empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan ekstasi dari membeli dari sdr. BAMBANG di daerah **Parseh Bangkalan Madura** dengan harga untuk narkoba sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram tersebut dengan harga **Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** tersebut dengan harga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan harga per butirnya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap satu butirnya ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan ekstasi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 15.45 wib di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;
- Bahwa benar pembelian Narkotika dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. BAMBANG melalui chat, telepon atau voice note whatsapp untuk melakukan pemesanan narkotika sabu sebanyak setengah gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi kemudian untuk pembayaran terhadap barang narkotika sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut melalui tranfer ke rekening BCA an. MUAMALA melalui aplikasi Gopay yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar untuk pembayaran terhadap barang narkotika ekstasi yang telah dipesan tersebut secara cash atau tunai saat Terdakwa bertemu dengan sdr. BAMBANG di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura bersamaan dengan serah terima barang narkotika sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memesan barang narkotika sabu dan ekstasi kepada sdr. BAMBANG melalui chat, telepon atau voice note whatsapp kemudian pada saat itu sdr. BAMBANG mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura seperti tempat biasanya dikarenakan sebelumnya juga Terdakwa pernah bertemu dan serah terima barang narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan sdr. BAMBANG kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap narkotika ekstasi secara cash atau tunai selanjutnya sdr. BAMBANG menyerahkan narkotika sabu dan ekstasi yang telah Terdakwa pesan tersebut kemudian setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan dan bawa ke Surabaya untuk diantar kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk narkotika jenis sabu yang diamankan oleh petugas BNN darinya tersebut adalah milik temannya yang bernama sdr. YUDHA, dan untuk narkotika jenis ekstasi merupakan milik temannya yang bernama sdr. ISMAIL yang sebelumnya telah memesan narkotika sabu dan ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa apabila ada permintaan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



terkait pemesanan barang narkoba sabu maupun ekstasi dari temannya dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa terkait pemesanan barang narkoba kepadanya tersebut kemudian Terdakwa memesan barang narkoba kepada sdr. BAMBANG yang selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan barang narkoba dari sdr. BAMBANG kemudian akan di serahkan kepada temannya selaku pemilik barang narkoba tersebut.

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh dari menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba tersebut untuk barang berupa sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa mengambil barang sabu dari sdr. BAMBANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelumnya temannya sdr. YUDHA telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),

- Bahwa benar untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh terkait barang narkoba jenis ekstasi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per satu butir pil ekstasi atau sebesar Rp.400.000,- (empat puluh ribu rupiah) secara keseluruhan sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi dikarenakan Terdakwa mengambil barang ekstasi dari sdr. BAMBANG sebesar seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelumnya temannya sdr. ISMAIL telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa dalam hal sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut sejak sekira bulan Agustus 2025 atau sekira 2 (dua) bulanan yang lalu, namun sudah berapa kalinya Terdakwa tidak mengingatnya atau lupa sudah berapa kali dikarenakan apabila ada pemesanan barang narkoba dari teman Terdakwa barulah Terdakwa memesan narkoba kepada sdr. BAMBANG untuk mendapatkan narkoba tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** diduga Narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram (foto terlampir) adalah barang bukti narkoba yang telah disita oleh petugas dari Terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dan didapatkan dari sdr. BAMBANG di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti Non Narkotika berupa : 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230), Slot SIM 2 (862096058061222), 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya, Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat diamankan / ditangkap oleh Petugas BNN di di Pinggir Jalan Taman Apsari No. 63 Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa benar barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi tersebut disimpan dan dibawa didalam 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam, untuk barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230), Slot SIM 2 (862096058061222 adalah sebagai sarana komunikasi dalam hal tindak pidana narkotika, untuk 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya sebagai sarana transportasi untuk mengambil dan mengantarkan barang narkotika, Dan untuk barang berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh dari dikasih oleh sdr. BAMBANG saat Terdakwa membayar secara tunai / cash saat serah terima barang narkotika sabu dan ekstasi di pinggir jalan setelah Jembatan Suramadu Bangkalan Madura;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku peran yang dilakukan adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan ekstasi dikarenakan Terdakwa mengenal sdr. BAMBANG selaku yang menjual barang narkotika sehingga apabila ada teman Terdakwa yang meminta tolong untuk mencari barang narkotika sabu maupun ekstasi selanjutnya akan Terdakwa ambikan kepada sdr. BAMBANG di daerah Bangkalan Madura.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sehubungan dengan Terdakwa membantu orang lain untuk mencari narkotika sabu dan ekstasi, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang selanjutnya keuntungan berupa uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kenal dengan sdr. BAMBANG sejak sekira kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu atau pada bulan Juni 2025, dan pada saat itu Terdakwa kenal dengan sdr. BAMBANG dikenalkan oleh almarhum temannya yang bernama sdr. IMAM SYAFI'I (alm) saat diajak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



untuk membeli narkoba di daerah Bangkalan Madura, dan sejak saat itulah Terdakwa kenal dengan sdr. BAMBANG dan untuk sekarang apabila Terdakwa akan memesan barang narkoba selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi sdr. BAMBANG;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10174/NNF/2025, tanggal 5 November 2025 terhadap barang bukti sitaan Narkoba berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil Positip **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti sitaan Narkoba berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** Narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil **Positip MDMA (3-4-Metilendioksimetamfetamina)** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; menurut hemat Majelis telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam-golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam **Pasal 8** diatur sebagai berikut : ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Ayat (2) Dalam jumlah terbatas , Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10174/NNF/2025, tanggal 5 November 2025 terhadap barang bukti sitaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil Positip **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti sitaan Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo **mario** Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram yang telah disita dari tersangka TEGUH ARIF ANDRIAN bin SUWARNO dengan hasil **Positip MDMA (3-4-Metilendioksimetamfetamina)** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum diatas

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba; serta
- menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana, Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

- Tingkat kesalahan dan sikap batin Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;
- Sikap Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;



- Keadaan pribadi Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

- Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan
- Kepentingan pembinaan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang, bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemenjaraan (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

- Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;
- Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;
- Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;
- Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sekaligus



mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan ataupun balas dendam terhadap Terdakwa, namun diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram ;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram ;
- 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230) ,Slot SIM 2 (862096058061222 ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya ;
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melawan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melawan peredaran gelap Narkotika;
- Indonesia dalam keadaan darurat Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Arif Andrian Bin Suwarno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,420 (nol koma empat dua nol) gram ;

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo mario diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram ;

- 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam.

Dimusnakan ;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y51 dengan nomor simcard 085722540490, dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (862096058061230) , Slot SIM 2 (862096058061222 ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra nopol L-2023-DI warna hitam silver beserta kunci kontaknya ;

- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. , Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Raden Ayu Rita Nurcahya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

t.t.d

Sih Yuliarti, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurul Evarani, S.H., M.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2026/PN Sby